

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1529 -
1530/2531

บริษัท อเมริกัน โฮมแอสชัวร์นซ์ จำกัด
ฯ

การทำเรือ แห่งประเทศ ไทย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 659, มาตรา 770, มาตรา 772

แม้การทำเรือแห่งประเทศไทยจำเลยจะเป็นผู้ทำการเก็บรักษาสินค้า แต่ก็ปรากฏว่าการรับฝากสินค้า 3 วันแรก จำเลยไม่คิดค่าฝาก หากเจ้าของสินค้าไม่มารับสินค้านั้นภายใน 3 วัน จำเลยจะคิดค่าฝากในอัตราก้าวหน้า เพื่อเป็นการเร่งรัดให้เจ้าของสินค้านำสินค้าออกจากโรงพักสินค้าโดยเร็ว และการที่เจ้าของสินค้าฝากสินค้านั้นกล่าวไว้ก็เพื่อรอฟ่านพิธีทางศุลกากร เช่นนี้ การที่จำเลยรับทำการเก็บรักษาสินค้าก็เพื่อประโยชน์ของกรมศุลกากรในการเรียกเก็บภาษี หาใช่เพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนไม่ จำเลยจึงมิใช่ทายคลังสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 770 จะนำมาตรา 772 ประกอบมาตรา 616 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวมาบังคับแก่จำเลยหาได้ไม่

แม้เหตุที่เกิดเพลิงไหม้โรงพักสินค้าของจำเลยจะยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ก็ไม่ได้ความว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่จำเลย เนื่องจากในวันเวลาเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ของจำเลยและกรมศุลกากรได้ร่วมกันปิดประตูโรงพักสินค้าตามระเบียบของจำเลยแล้ว เมื่อเกิดเพลิงไหม้ยามสายตรวจของจำเลยก็ได้วิทยุแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีรถดับเพลิง 2 คันมาช่วยดับเพลิง แต่ไม่อาจดับได้ทัน ท่วงทีเพราะเป็นเวลาปิดโรงพักสินค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่อาจเปิดประตูโรง

พักรักษาตัวที่เกิดเหตุได้โดยลำพัง จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรร่วมเปิดด้วย จึงไม่อาจเข้าไปดับให้ถึงต้นเพลิงหรือสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ในโรงพักรักษาตัว
พฤติการณ์เช่นนี้ เป็นการที่จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวนทรัพย์ที่
รับฝากเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ดั่งนั้น ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 659 แล้วจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในสินค้าที่
โจทก์รับประกันภัยไว้ต้องถูกไฟไหม้เสียหาย.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยรับฝากสินค้าเพื่อบำเหน็จตอบแทนเป็นปกติ
ในทางการค้า อันเป็นวิธีการรับฝากของในคลังสินค้าเพื่อพิธีการทางศุลกากรนำเข้า
แต่เพียงผู้เดียว บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด ได้สั่งซื้ออาหารเสริมสำหรับ
สัตว์จากสิงคโปร์จำนวน 648 หีบห่อและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยฮวดได้สั่งซื้อ
ลูกปัดแก้วสำหรับสีเครื่องหมายจราจรจากออสเตรเลียจำนวน 1,588 กระสอบเข้ามา
ในประเทศไทย โจทก์ได้รับประกันความเสียหายในสินค้านี้ดังกล่าวภายในวงเงิน
1,666,387.20 บาท และ 442,728 บาทตามลำดับ เมื่อสินค้านี้ดังกล่าวมาถึงท่าเรือ
กรุงเทพจำเลยตกลงเก็บรักษาสินค้านั้นไว้โดยคิดค่าบำเหน็จตามอัตราที่จำเลย
กำหนด ระหว่างที่สินค้าอยู่ในครอบครองของจำเลยได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่คลังสินค้า
เป็นเหตุให้สินค้าที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย โดยจำเลยไม่ใช้ความ
ระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้ โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายให้บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด เป็นเงิน 881,795.87 บาท และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคลไทยฮวด เป็นเงิน 221,364 บาท โจทก์ยอมเป็นผู้ได้รับช่วงสิทธิ ขอให้ศาล
พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยดำเนินธุรกิจเก็บของในคลังสินค้าแต่มีโรงพัก
สินค้าเพื่อประโยชน์แก่นายเรือหรือตัวแทนเรือที่จะนำสินค้าเข้าเก็บในโรงพักสินค้า
เพื่อพิธีการของศุลกากรโดยไม่เสียค่าฝากหรือค่าบำเหน็จใดๆ ถ้าฝากสินค้าไว้ภายใน
3 วัน ถ้าเกิน 3 วันจำเลยจะปรับผู้นำสินค้ามาฝาก ซึ่งค่าปรับมิใช่ค่ารับฝาก สินค้าได้
ได้รับความเสียหายเพราะอุบัติเหตุและเป็นเหตุสุดวิสัย โดยจำเลยได้ระมัดระวังเป็น
อย่างดีแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ที่โจทก์ฎีกาว่า การดำเนินธุรกิจรับฝากสินค้าของจำเลย
ถือได้ว่าเป็นการรับเก็บของในคลังสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 770 ชอบที่จะนำมาตรา 772 ประกอบด้วยมาตรา 616 มาใช้บังคับให้จำเลย
ต้องรับผิดชอบโจทก์นั้นเห็นว่า บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับแก่ผู้เป็นนาย
คลังสินค้า แม้จำเลยจะเป็นผู้ทำการเก็บรักษาสินค้าก็ตามแต่โจทก์เองก็ยอมรับใน
ฎีกาของโจทก์ว่า การรับฝากสินค้า 3 วันแรก จำเลยจะไม่คิดค่าฝากสินค้านั้นซึ่งความ
ข้อนี้เจือสมกับคำเบิกความของนายชาญ พินิจประภา ผู้อำนวยการกองตู้สินค้าของ
จำเลย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามคำเบิกความของนายชาญ ต่อไปอีกว่า หากเจ้าของ
สินค้าไม่มารับสินค้านั้นภายใน 3 วัน จำเลยจะคิดค่าฝากในอัตราก้าวหน้าเพื่อ
เป็นการเร่งรัดให้เจ้าของสินค้านำสินค้าออกจากโรงพักสินค้าของจำเลยโดยเร็วตั้ง
ที่จำเลยนำสืบ นอกจากนี้นายบุญดี ภูพกสกุล พยานโจทก์ก็เบิกความว่า ที่ต้องฝาก

สินค้าไว้กับจำเลยนั้น เพื่อรอฟ่านพิธีการทางศุลกากร จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยรับทำการเก็บรักษาสินค้าก็เพื่อประโยชน์ของกรมศุลกากรในการเรียกเก็บภาษี หาใช่เพื่อบำเหน็จเป็นทางค้ำประกันของตน จำเลยจึงมิใช่ทายคลังสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 770 จะนำมาตรา 772 ประกอบด้วยมาตรา 616 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่จำเลยหาได้ไม่

ที่โจทก์ฎีกาข้อต่อไปว่า การรับฝากทรัพย์ตามฟ้องทั้งสองสำนวนมีบำเหน็จแต่จำเลยผู้รับฝากไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 659 วรรคสอง และวรรคสาม ทำให้สินค้าที่โจทก์รับประกันภัยไว้ต้องถูกไฟไหม้เสียหาย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์นั้น โจทก์มีร้อยตำรวจเอกธานินทร์ อมาตยกุล ซึ่งรับราชการอยู่ที่กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ เบิกความว่าได้ไปตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุพบว่า อาคารที่เกิดเหตุทำด้วยอิฐบล็อก ไม่พบสายไฟบริเวณจุดที่เกิดเหตุ และไม่พบวัตถุที่จะลุกไหม้เอง ส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้นั้น ร้อยตำรวจเอกธานินทร์ ได้ทำรายงานไว้ตามเอกสารหมายเลข 22 โดยสันนิษฐานว่า โรงพักสินค้าที่เกิดเหตุ มีการขนถ่ายสินค้าเข้าและออกอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำงานอาจจะมีบุคคลทำหรือลืมหิ้ววัตถุที่มีไฟติดอยู่ เช่นพวกกันบูหรือตกลงไปทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ เห็นว่าตามคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกธานินทร์ ก็ไม่แน่ชัดว่าเกิดเพลิงไหม้เพราะเหตุใด ในเรื่องเกี่ยวกับความระมัดระวังในการเก็บสินค้านั้นนายไพฑูรย์ จันทรสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมายของจำเลยเบิกความว่า จำเลยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยระเบียบความปลอดภัยระเบียบว่าด้วยการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยคำสั่งเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการกวดขันการสูบบุหรี่ของพนักงานจำเลย ตามเอกสารหมายเลข 2, 3, 4 ในทางปฏิบัตินายทวิช นรเดชาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยของจำเลยเบิกความว่า จำเลยจัดเจ้าหน้าที่ออกผลัดเปลี่ยนกันรักษาความปลอดภัยตลอด 24

ชั่วโมง และมีการซ้อมการดับเพลิงหลายครั้ง นอกจากนี้จำเลยยังมีนายชาญ พินิจ
ประภา ผู้อำนวยการกองตุนสินค้าของจำเลยเบิกความว่าสินค้าที่มีอันตรายจำเลยจะมี
ที่เก็บไว้ต่างหากทั้งยังได้เตรียมเครื่องดับเพลิง รถดับเพลิงไว้ด้วย คำเบิกความของ
พยานจำเลยดังกล่าวไม่มีข้อพิรุธแต่อย่างใด ทั้งโจทก์มิได้นำสืบในเรื่องนี้ให้เห็นเป็น
อย่างอื่น แม้เหตุที่เกิดเพลิงไหม้จะยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ก็ไม่ได้ความว่าเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่จำเลย เมื่อได้พิจารณาจากรายงานของคณะ
กรรมการสอบสวนเรื่องผลการศึกษาเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพักสินค้า 12...ที่ได้ความว่า
ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 17 นาฬิกาเศษ เจ้าหน้าที่ของจำเลยและกรมศุลกากรได้
ร่วมกันปิดประตูโรงพักสินค้าตามระเบียบ เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วยามสายตรวจของ
จำเลยก็ได้วิทยุแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีรถดับเพลิง 2 คันของการปิโตร
เลียม และของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่าเรือมาช่วยดับเพลิง แต่ไม่อาจดับเพลิงได้ทันที่
เพราะเป็นเวลาปิดโรงพักสินค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่อาจเปิดประตูโรงพัก
สินค้าที่เกิดเหตุได้โดยลำพัง จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรร่วมเปิดด้วยจึงไม่
อาจเข้าไปดับให้ถึงต้นเพลิง หรือสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ในโรงพักสินค้าได้จากข้อ
เท็จจริงดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวน
ทรัพย์สินที่รับฝากเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ดังนั้น ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่โจทก์อ้างดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์...

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ